

특정감사

청렴^한세상

감 사 보 고 서

- 2023년 제2차 특정감사 -

2023. 7.

한국콘텐츠진흥원
감 사 실

목 차

I. 감사 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점사항	1
3. 감사기간 및 인원	2
4. 감사실시 과정	2
5. 감사결과 처리	2
II. 감사대상 현황	3
1. 진흥원 계약업무 기초 흐름도	3
2. (주)■■■■■■ 위탁용역 수행 현황('20~'23년 5월)	4
III. 감사결과	5
1. 주요 질의 점검 결과	5
2. 사업 수행 적정성 점검 결과	7
3. 주요 감사 결과	8
IV. 지적사항에 대한 처분요구	9
1. 처분요구사항 일람표	9
2. 처분요구와 통보사항	9
[별첨] 처분요구서	10

1. 감사배경 및 목적

- ‘23년 국회 임시회 질의에 따른 기관장의 감사 요청

[주요 질의 내용]

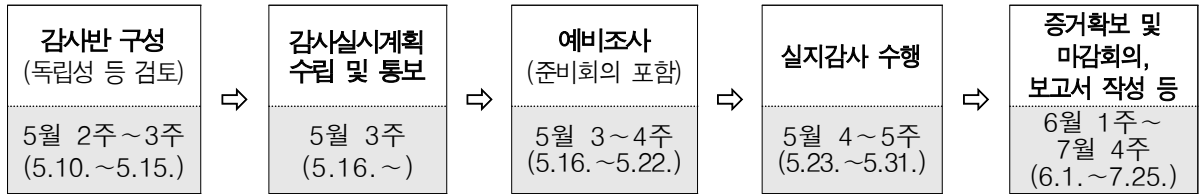
- 긴급입찰 발주(이하 “긴급공고”라 한다) 위탁용역 과다 수주
- 위탁용역 수주 시 입찰가격 낙찰률 99.6%
- 임직원의 대부분이 진흥원 출신 인력
- 업체 매출액의 진흥원 비중 과다

2. 감사대상 및 중점사항

- (감사범위) 2020년 이후 (주)■■■■■가 수주한 위탁용역 사업
- (대상부서) (주)■■■■■ 계약 대상 부서 및 유관부서
- 감사 중점사항
 - (법령 등 준수 여부) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다)」 등 관계 법령, 내규, 자체 기준 등 위반여부 점검
 - (업무 적정성) 용역 공고부터 평가, 계약, 수행, 검수 등 업무 수행의 단계별 적절한 관리여부 점검
 - (비위행위 여부) 부정청탁, 이해충돌 등 비위행위 발생 여부 점검

3. 감사기간 및 인원

- (감사기간) 2023. 5. 10.(수) ~ 7. 25.(화)



- (감사인원) 총 3명

- (내부) 감사실장 외 3명

* (별도 외부자문) 문화체육관광부 □□□ 사무관 외 2명(총 3명)

4. 감사실시 과정

- (감사준비) 감사인 독립성 및 윤리성 자가진단, 보안윤리 서약서 작성 및 사전 교육 실시
- (수감부담 최소화) 온라인 비대면시스템 위주의 감사를 통한 자료 자체 확보로 수감부서 부담 최소화
- (수감부서 항변권 보장) 시작회의 및 마감회의 등을 통해 수감부서 의견이 충분히 전달되고, 질문서 발부 등 답변권 보장을 통해 충분한 소명기회 보장
- (감사수용도 제고) 피감사부서 및 피감사자와의 공감대 형성, 업무 전반에 대한 문제점 발굴 및 개선방안 제시, 재발방지대책 공유 등 상호 의견 교환을 거쳐 감사처분요구에 대한 수용도 제고

5. 감사결과 처리

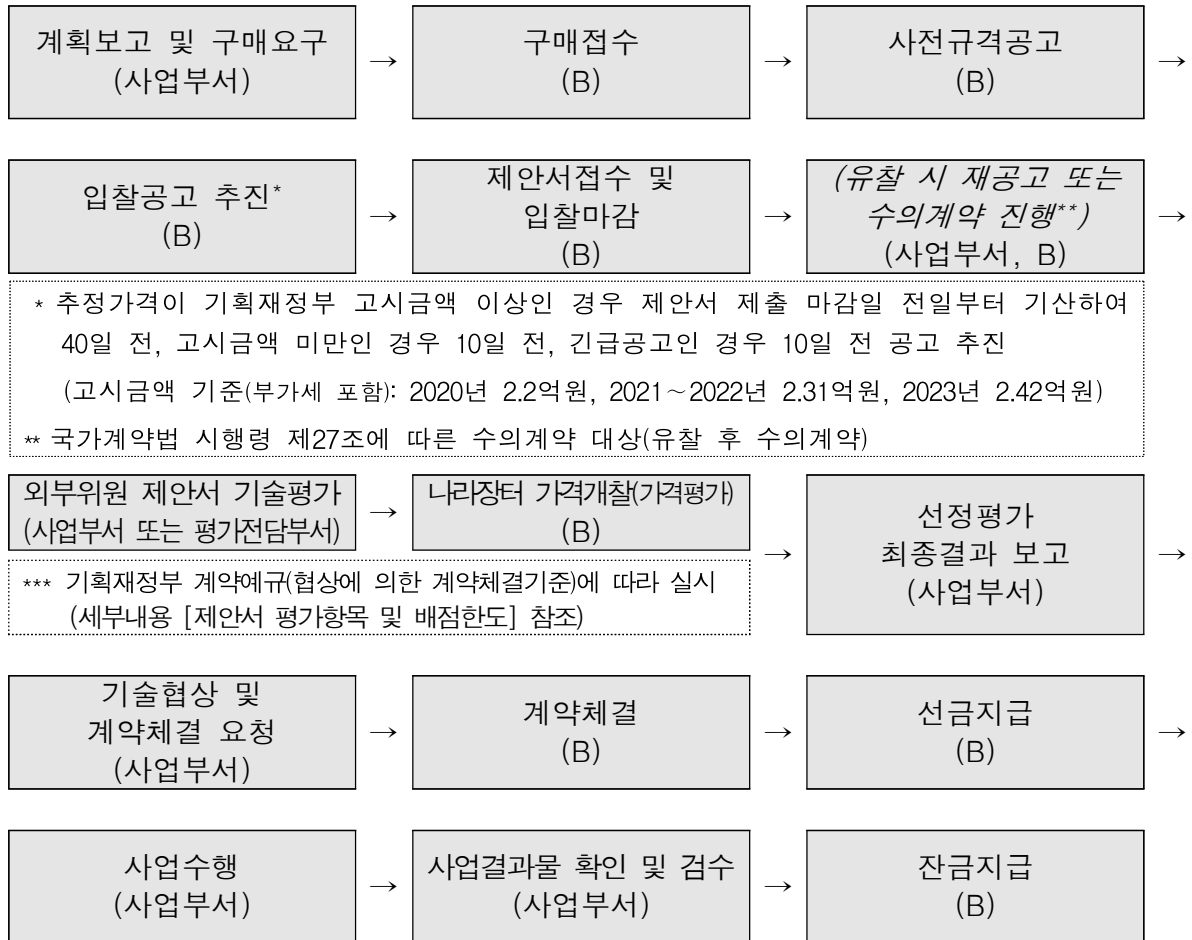
- (답변서 제출) 업무처리 경위, 향후 처리대책 등에 대한 질문서를 발부하여 답변서를 제출받고 이를 감사결과에 반영
- (감사마감회의) 감사결과 확인된 위법·부당사항과 관련하여 감사 마감회의를 실시하고 주요 지적사항에 대한 의견 교환

II

감사대상 현황

1. 진흥원 계약업무 기초 흐름도

- 2천만원 초과 계약 건(협상에 의한 계약체결)



- 제안서 평가항목 및 배점한도 *기획재정부 계약예규 [별표. 제안서의 평가항목 및 배점한도] 재구성

구 분	배점한도			비 고
계	100			* 기획재정부 계약예규 제7조제2항에 따라 사업의 특성·목적 등을 고려 분야별 배점한도를 10점 범위 내에서 조정 가능(기본 80:20)
기술평가	80	...	90	** 통상 진흥원은 기술평가와 가격평가의 비율을 80:20 또는 90:10으로 정하고 있음
가격평가	20	...	10	*** 기술평가는 별도 외부 전문가로 구성된 평가위원회를 통해 이루어지며, 가격평가는 기획재정부 계약예규에 따른 별도 평점산식에 의해 자동 산정

2. (주)■■■■■ 위탁용역 수행 현황(‘20~‘23년 5월)

○ 전체 위탁용역 수행현황: 18건, 14,352백만원

- 경쟁입찰 및 유찰 후 수의계약: 17건, 14,333백만원(다년도계약 포함)
- 2천만원 이하 수의계약: 1건, 19백만원

구분	연도	공고형태		사업명	사업기간	업체 사업비	비고
1	2020	일반	경쟁입찰	2020년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역	2020.05.21~2021.02.28	494,000천원	-
2	2020	일반	경쟁입찰	2020년 ♡♡♡♡ 운영지원 위탁용역	2020.06.18~2020.12.11	1,120,000천원	-
3	2020	일반	경쟁입찰	2020년 ♡♡♡♡ 컨퍼런스 운영 위탁용역	2020.07.03~2020.12.02	192,000천원 (공동계약*)	-
4	2020	긴급	경쟁입찰	2020 ☆☆☆☆ 프로그램 참가지원 위탁용역	2020.09.04~2021.02.28	330,000천원 (공동계약*)	-
5	2021	긴급	경쟁입찰	2021~22년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역(1차년도) ※다년도계약	2021.03.23~2022.02.28	618,300천원	-
6	(2022)	-	-	2021~22년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역(2차년도) ※다년도계약	2022.03.01~2023.02.28	618,300천원	공고생략 (다년도계약)
7	2021	일반	경쟁입찰	-	2021.06.09~2021.11.30	880,000천원	-
8	2021	긴급	경쟁입찰	-	2021.05.03~2021.12.10	1,244,000천원	-
9	2021	긴급	경쟁입찰	-	2021.05.17~2021.12.15	1,050,000천원	-
10	2021	일반	유찰 후 수의계약**	-	2021.07.27~2021.12.10	134,000천원	고시금액 미만
11	2022	긴급	경쟁입찰	-	2022.05.17~2022.12.09	1,405,000천원	-
12	2022	긴급	경쟁입찰	-	2022.04.26~2022.11.30	684,000천원	-
13	2022	긴급	경쟁입찰	-	2022.05.20~2022.11.30	837,000천원	-
14	2022	2천만원 이하 수의계약 ***		-	2022.06.17~2022.09.16	19,400천원	공고생략 (수의계약) 고시금액 미만
15	2023	긴급	경쟁입찰	2023~24년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역(1차년도) ※다년도계약	2023.03.02~2024.02.28	1,000,000천원	-
16	2023	긴급	경쟁입찰	-	2023.03.30~2023.11.30	1,190,000천원	-
17	2023	긴급	경쟁입찰	-	2023.05.11~2023.12.08	936,000천원	-
18	2023	긴급	유찰 후 수의계약**	-	2023.05.08~2023.11.30	1,600,000천원	-
합계						14,352,000천원	

* 국가계약법 시행령 제72조에 따른 공동계약(공동수급)의 경우, (주)■■■■■의 사업비만 기재

** 국가계약법 시행령 제27조에 따른 수의계약 대상(유찰 후 수의계약)

*** 국가계약법 시행령 제26조제1항제5호 가목에 따른 수의계약 대상(추정가격 2천만원 이하 수의계약)

○ 기재부 고시금액 이상 입찰공고 건에 대한 위탁용역 수행현황: 15건, 13,580백만원

구분	2020	2021	2022	2023.5.	계
고시금액(부가세 포함)	2.2억원	2.31억원		2.42억원	
사업 수	4건	4건	3건	4건	15건
업체 사업비	2,136,000천원	3,792,300천원	2,926,000천원	4,726,000천원	13,580,300천원

Ⅲ

감사결과

1. 주요 질의 점검 결과

① 「긴급공고로 발주한 위탁용역의 과다 수주」 관련

진흥원은 코로나19 위기 극복을 위해 모든 경쟁입찰에 대해 원칙적으로 긴급공고를 가능하게 하는 정부 지침¹⁾ 준수를 위해 2021년부터 긴급공고의 비중을 확대한 것으로 확인된다.진흥원에서 긴급공고는 주로 기획재정부 고시금액 이상에 해당되는 협상에 의한 계약 입찰 건(40일 이상 공고 대상) 위주로 추진되며,진흥원이 고시금액 이상 입찰공고한 총 318건 중 긴급공고 비중은 아래 [표 1]과 같이 76.42% 수준이다. 반면 같은 기간 (주)■■■■■■의 고시금액 이상 긴급공고 수주 비중은 73.33%로 더 낮은 수준이었다.

[표 1] 연도별 고시금액 이상 전체 입찰공고-계약 건 중 긴급공고 비중

구분	2020	2021	2022	2023.5.	평균
고시금액(부가세 포함)	2.2억원	2.31억원		2.42억원	
긴급공고 비중 (긴급공고-계약 건/전체공고-계약 건)	21.43% (15/70)	81.32% (74/91)	96.88% (93/96)	100% (61/61)	76.42% (243/318)
(주)■■■■■■ 수주 비중 (긴급 수주 건/전체 수주 건)	25.0% (1/4)	75.0% (3/4)	100% (3/3)	100% (4/4)	73.33% (11/15)

* 당해연도 고시금액이 적용된 공고시작일 기준으로 연도별 구분하여 작성

② 「위탁용역 수주 시 입찰가격의 낙찰률 99.6%」 관련

(주)■■■■■■의 입찰가격 낙찰률이 평균 99.6%에 해당하는 해는 2022년이며, 같은 해진흥원 경쟁입찰 사업의 평균 낙찰률은 95.4%로 양자 간 차이는 4.2%p로 확인된다.

이처럼 입찰가격 낙찰률이 높은 사유는진흥원이 예정가격을 입찰공고문과

1) 기획재정부 「코로나19 극복을 위한 계약지침(‘20.12.28)」 : 국가재정정책상 예산의 조기집행을 위해 모든 경쟁입찰의 긴급공고 가능

나라장터 국가종합전자조달 시스템에 공개하고 있기에 누구나 입찰 시 예정가격을 알 수 있다는 점과 협상에 의한 계약에서 「기술평가」 점수 비중(80~90%)이 「가격평가」 점수 비중(10~20%) 보다 더 높은 것에 원인이 있는 것으로 보여진다.

③ 「임직원 대부분이 진흥원 출신」 관련

(주)■■■■■가 진흥원에 제출한 진흥원 위탁사업 참여인력 자료에 따르면, 4년간 진흥원에서 수행한 위탁용역 18건의 내부 참여인력 32명 중 대표 1인만 위업체 임직원이었고, 그 외 외부인력 11명 중 3명은 아래 [표 2]와 같이 진흥원 출신인 것으로 확인된다.

[표 2] 진흥원 출신 외부 참여인력 현황

이름	입사일	퇴사일	사업참여연도 (2020~2023)	참여건수*	비고
ㄱㄱㄱ	2009-05-01	2014-01-26	2020년~2023년	5	외부 참여 인력
ㄴㄴㄴ	2009-05-01	2018-08-14	2023년	1	
ㄷㄷㄷ	2009-05-01	2014-04-11	2020년~2021년	3	

* (주)■■■■■가 사업참여연도 내 수주한 기관 위탁용역 18건 중 참여 건 수

④ 「업체 매출액의 콘진원 위탁용역 비중 과다」 관련

2023. 5. 18. 외부 기업신용평가 서비스인 KISLINE(운영사 : NICE평가정보(주))에 서 제공하는 (주)■■■■■에 대한 기업평가보고서를 열람한 결과, 위 업체의 매출 중 진흥원과의 거래비중은 2022년 기준 95.33%인 것으로 확인된다.

그리고 같은 날 타 외부 기업신용평가 서비스인 Cretop(운영사 : 한국평가데이터)의 기업평가보고서를 열람한 결과, 위 업체의 매출 중 진흥원과의 거래비중은 2022년 기준 98%인 것으로 확인된다.

이와 관련하여 위 업체에 확인한 결과, ‘매출처 다변화 시 기관별 특성과 사업추

진 절차 등의 상이함에 따른 피로감으로 전략적인 선택과 집중을 택한 것' 이라고 확인서를 제출하였다.

2. 사업 수행 적정성 점검 결과

그 밖에 감사 과정에서 관련 법규·규정 등의 준수 여부 및 사업수행의 적정성 등을 점검한 결과 아래 [표 3]과 같이 3건의 사항을 확인하여 본 보고서 「별첨. 처분요구서」에 별도로 상세히 기재하였다.

[표 3] 별도 위반사항 확인 결과

구분	위반 내용	처분 요구
1	· 위탁용역 기술평가 점수 산정 검토 부적정	· 위탁용역 기술평가 점수산정 업무 철저 (주의)
2	· 입찰참가자격 공고 업무 불철저	· 위탁용역 입찰공고문 작성 관련 업무 철저 (주의)
3	· 계약업체의 위탁용역 참여인력 참여율 초과 등	· 중복참여로 기 지급 상당액 2.1백만원 환수 및 입찰참가 제한 검토 등 조치방안 강구 (통보) · 위탁용역 참여율 관리 및 입찰서류 검토업무 철저 (주의(기관))

3. 주요 감사 결과

이번 감사를 통해 확인된 문제점은 다음과 같다.

(단위 : 건, 백만원, 명)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	개선	권고	통보						고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원							계	일반 (금액)	시정 완료 (금액)	인사 자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례 (인원)		
4	2.1	-	-	-	-	3	-	-	1	1 (2.1)	-	-	-	-	-	-

① 위탁용역 기술평가 점수 산정 검토 부적정 (주의)

- ◆ 위탁용역 기술평가 점수 산정 시, 이해관계로 제척된 평가위원의 평가점수를 결과에 포함하여 총괄평가 점수에 오류 발생
→ 원장(A팀)은 향후 기술평가 점수 산정 업무에 오류가 발생하지 않도록 기술평가 업무 철저

② 입찰참가자격 공고 업무 불철저 (주의)

- ◆ 입찰 공고 시 삭제하였어야 할 입찰참가자격(제안(현장) 설명회 참석)을 삭제하지 않고 공고하여 입찰참가자격 완화 취지 미반영
→ 원장(B팀)은 입찰공고 시 완화된 규제가 적절하게 반영될 수 있도록 입찰공고 업무 철저

③ 계약업체의 위탁용역 참여인력 참여율 초과 등 (통보, 주의(기관))

- ◆ (주)■■■■■ 대표이사의 월별 참여율 100% 초과로 용역표준계약서 상 용역계약특수조건 위반
- ◆ (주)■■■■■ 위탁용역 입찰 서류 내 대표이사의 사업참여 이력사항 허위·과장 기재 사실확인
→ 원장(B팀)은 중복참여에 따른 상당액 2,100,000원의 환수 검토, 허위·과장 서류 제출에 따른 입찰참가자격 제한 검토 등 필요한 적정조치 방안 강구
→ 원장은 참여율 관리 및 입찰서류 검토 업무 철저

감사 중 확인된 사실관계 및 발견한 문제점에 대하여는 관계부서 등에 그 진위 여부를 확인하고, 소명 가능한 부분은 이를 감사보고서에 적극 반영하였다.

IV

지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

(단위 : 백만원, 명)

처분 요구 번호	건명	수감부서	처분요구		
			처분 종류	신분상 조치인원	재정상 조치금액
1	위탁용역 기술평가 점수 산정 검토 부적정	A팀	주의	-	-
2	입찰참가자격 공고 업무 불철저	B팀	주의	-	-
3	계약업체의 위탁용역 참여인력 참여율 초과 등	B팀	통보	-	2.1백만원
		B팀, C팀	주의 (기관)	-	-

2. 처분요구와 통보사항 : [별첨. 처분요구서] 참조

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사

주 의 요 구

제 목 위탁용역 기술평가 점수 산정 검토 부적정

소 관 부 서 A팀

내 용

1. 업무개요

A팀(구 E팀)은 2020. 8. 12. 「2020 ☆☆☆☆ 프로그램 참가지원」 위탁용역²⁾에 입찰한 업체가 제출한 제안서에 대한 기술평가 업무를 수행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「콘텐츠지원사업 평가 및 심의 지침」(2023. 3. 27. 개정되기 전의 것) 제5조에 따르면, 평가위원회는 위원장 1인을 포함한 7인 내외의 평가위원으로 구성하되, 해당 사업과 이해관계가 있는 경우 평가위원에서 제척하도록 하고 있다. 또한, 같은 지침 제7조에 따르면, 평가위원회의 평가점수는 항목별 점수를 합산하는 경우 최고점과 최저점 각 1인의 점수를 제외한 평균점수로 계산하도록 되어 있다.

「계약사무처리규칙」(2022. 5. 2. 개정되기 전의 것) 제22조의2 제2항에 따르면, 위 지침을 준용하여 제안서 평가방법, 협상절차 등을 정하여 계약을 체결하도록 하고 있다.

2) 「국가계약법 시행령」 제42조에 따른 협상에 의한 계약 방식

따라서 A팀은 위탁용역 기술평가 업무를 수행하면서 이해관계가 있는 평가위원을 제외한 평가위원들의 평가점수 중 최고점과 최저점 각 1인의 점수를 제외한 평균 점수로 산정하도록 업무를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

A팀은 2020. 8. 12. 위 위탁용역 기술평가 업무를 수행하면서 평가위원 7명 중 1명이 제안서 제출 업체 중 이해관계자가 있다는 사유로 평가위원 참여를 회피하자, 평가에서 제외하고 나머지 6인의 평가위원이 평가한 총괄평가표를 받아 기술평가 점수를 산정하였다.

그런데 위 팀은 전자평가시스템 오류로 회피 신청한 평가위원의 점수³⁾가 제외되지 않고 최저점으로 일괄 부여되어 기술평가 총괄평가 점수에 산정되었음에도 이를 알아차리지 못하고 평가 결과를 확정하였다.

이에 대하여 감사실이 회피 신청한 평가위원의 점수를 제외하고 기술평가 점수를 다시 산정한 결과, 제안사의 협상 순위는 바뀌지 않았으나, 아래 [표]와 같이 오류점수와 정상 점수 간 차이가 최소 0.85점~최대 3.8점 발생하여, 협상 순위가 변동될 우려가 있었다.

[표] '2020 ☆☆☆☆ 프로그램 참가지원 운영 위탁용역' 기술평가 결과

번호	제안사	오류 반영 점수			정상 점수			점수 차이	선정결과
		기술	가격	총점	기술	가격	총점		
1	(주)■■■■■	79.8	9.7727	89.5727	81	9.7727	90.7727	1.2	우선협상대상자
2	(주)○○○○○	77.4	10	87.4	78.25	10	88.25	0.85	2차순위협상대상자
3	△△△△△(주)	68.2	9.4023	77.6023	72	9.4023	81.4023	3.8	협상부적격자

* 자료: 기술평가 총괄평가표, 개찰결과보고서 재구성

관계부서 의견 A팀은 평가 담당자가 평가 결과를 면밀히 검토할 수 있도록

3) 평가위원에게 기업 신용도 등급 점수 1점이 정량점수가 자동 부여됨에 따라 회피 신청한 평가위원의 평가표에도 1점이 자동 부여됨

안내하겠다고 답하였다.

조치할 사항 **원장**은 향후 기술평가 점수 산정 업무에 오류가 발생하지 않도록 기술평가 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사

주 의 요 구

제 목 입찰참가자격 공고 업무 불철저

소 관 부 서 B팀

내 용

1. 업무개요

B팀은 2020. 6. 25. I팀으로부터 「2020 ☆☆☆☆ 프로그램 참가지원」 위탁용역의 공고 요청을 의뢰 받아, 2020. 7. 13. 조달청 전자조달시스템(이하 “나라장터”라 한다)에 위 사업을 입찰 공고하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

구 「국가계약법 시행령」(2019. 9. 17. 법률 제30078호로 개정되기 전의 것) 제43조 6항에 따르면, 협상에 의한 계약체결을 할 때에 제안요청서 등에 대한 설명을 실시하는 경우에는 설명에 참가한 자에 한하여 계약에 참가할 수 있도록 되어 있었으나, 위 조항은 2019. 9. 17. 협상에 의한 계약에서 입찰참가 자격을 완화한다는 사유로 삭제되었다.

이에 B팀은 2020. 6. 25. I팀으로부터 입찰공고 협조요청 공문을 받고 입찰공고문을 검토하면서 입찰참가자격에 ‘제안(현장)설명회 참석’이 명시된 것을 확인하고, 입찰참가 자격 완화를 위해 해당 자격을 삭제하기로 I과 구두 협의하였다. 그리고 I팀은 2020. 7. 8. B팀에 위 구두협의 내용을 반영하도록 하는 협조공문을 발송하였다.

따라서 B팀은 위 위탁사업 공고 시 입찰공고문 입찰참가자격에 ‘제안(현장) 설명회 참가’ 자격 조건을 삭제하고 공고하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 B팀은 2020. 7. 13. 위 위탁용역에 대한 입찰공고를 하면서 입찰공고문 내 입찰참가자격 사항에 ‘제안(현장) 설명회 참석’ 문구를 삭제하지 않았다.

이에 대하여 감사실이 확인한 결과, 위 위탁용역에 3개 업체가 입찰하였고, 모두 제안설명회에 참여⁴⁾하였으나, 입찰참가 자격을 완화하고자 하였던 내부 방침과 달리 자격을 제한하여 공고함으로써 규제 완화를 위해 개정된 시행령이 효과를 거두지 못하였다.

관계부서 의견 B팀은 향후 입찰관련 법규 내용을 준수하여 입찰공고 전 면밀히 검토 후 입찰공고를 진행하겠다고 답하였다.

조치할 사항 원장은 입찰공고 시 완화된 규제가 적절하게 반영될 수 있도록 입찰공고 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

4) I팀으로부터 제출받은 ‘20년 ☆☆☆☆ 프로그램 참가지원 위탁용역 제안요청설명회 참석자리스트’ 기반 검토

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사

통보·주의요구

제 목 계약업체의 위탁용역 참여인력 참여율 초과 등

소 관 부 서 B팀, C팀

내 용

1. 업무 개요

B팀은 아래 [표 1]과 같이 2020. 5. 19.부터 2020. 9. 3. 기간 동안 C팀(구 D팀) 등 4개 부서(이하 “사업부서”라 한다)로부터 「2020년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역」 등 4개 용역사업의 우선협상대상자인 (주)■■■■■■■■와의 계약체결 요청을 의뢰받아 계약을 진행하였다.

[표 1] (주)■■■■■■■■의 진흥원 운영 용역사업 선정 현황('20.5.~'21.2.)

사업명	담당부서 (당시 부서명)	계약요청일	계약체결일	사업기간	업체 대표 사업 참여정보	
					참여기간 (참여 승인일)	참여율
2020년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역	C팀 (D팀)	2020.05.19.	2020.05.21.	계약일 ~2021.02.28.	2020.10.07.~2021.02.28. (2020.10.15.)	20%
2020년 ♡♡♡♡ 운영지원 위탁용역	F팀	2020.06.18.	2020.06.18.	계약일 ~2020.12.11.	2020.06.18.~2020.12.11. (2020.06.18.)	20%
2020년 ♡♡♡♡ 컨퍼런스 운영 위탁용역	G팀 (H팀)	2020.07.02.	2020.07.03.	계약일 ~2020.12.02.	2020.07.03.~2020.12.02. (2020.07.03.)	60%
2020 ☆☆☆☆ 프로그램 참가지원 위탁용역	I팀	2020.09.03.	2020.09.04.	계약일 ~2021.02.28.	2020.09.04.~2021.02.28. (2020.09.04.)	20%

이후 사업부서는 (주)■■■■■■■■와 2020. 5월부터 2021. 2월까지 위 4개 용역사업을 수행하는 기간동안 위 업체 대표이사 ◆◆◆를 사업 참여인력으로 승인하였으며, B팀은 사업부서로부터 (주)■■■■■■■■의 참여인력 현황을 제출받아 참여율 현황을 총괄 관리하였다.

한편 C(구 D팀)은 아래 [표 2]와 같이 2021. 3. 9.과 2023. 1. 25. 총 2개의 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역(이하 “2021~24 ♡♡♡♡ 운영”이라 한다) 공고에 입찰한 업체로부터 제안을 제출받아 입찰서류 검토 후 기술평가 업무를 직접 또는 A팀(구 E팀)에 의뢰하여 수행하였다.

[표 2] 2021~24 ♡♡♡♡ 운영 기술평가 추진 현황

사업명	담당부서	공고기간	기술평가일	평가위원회 운영
2021~22년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역	D팀	2021.02.10.~2021.03.02.	2021.03.09.	심사평가팀 수행
2023~24년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역	C팀	2022.12.30.~2023.01.16.	2023.01.25.	부서 자체 수행

2. 계약업체의 위탁용역 참여인력 참여율 초과

가. 관계법령 및 판단기준

진흥원과 (주)■■■■■가 체결한 4개 운영 용역사업의 용역계약특수조건 제5조제3항(이하 “계약서 조건”이라 한다)에 따르면 (주)■■■■■는 본 용역에 참여한 인력을 계약기간 동안 참여율 범위 내에서 타 사업에 참여시킬 수 없으며, 만약 중복 참여가 발견될 경우 진흥원은 상당액을 계약금액에서 감액하거나 대가가 지급된 경우에는 해당 금액을 환수하도록 되어있다.

그리고 진흥원이 공고한 4개 운영 용역사업 입찰공고문에 따르면 투입인력 월별 참여율은 업체가 제안하는 투입인력이 본 용역사업 계약예정기간에 수행하는 모든 용역 등에 투입되는 인력의 월별 참여율(투입인력이 수행하는 본 용역 포함 모든 용역 등에서 월별 참여율 100% 초과 불가)로 정의하고 있다.

한편 사업부서가 (주)■■■■■와 2020. 5월부터 2021. 2월까지 4개 운영 용역사업을 수행하기 위해 참여인력으로 승인한 위 업체 대표이사 ◆◆◆의 참여율은 2020. 9. 4. 부터 같은 해 12. 2. 기간 동안 상한인 100%⁵⁾에 이르렀다.

5) 인건비 미편성된 「2020년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역」 제외

따라서 진흥원은 (주)■■■■■■ 대표이사 ◆◆◆가 2020. 9. 4. 부터 같은 해 12. 2. 까지 타사업에 중복 참여하는 사실이 확인될 경우 이미 지급된 금액을 환수하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

(주)■■■■■■ 대표이사 ◆◆◆는 아래 [표 3]과 같이 진흥원으로부터 수주한 「2020년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역」 등 4개 용역사업과 관련하여, 2020. 9. 4. 부터 같은 해 12. 2. 까지 100%⁶⁾로 참여하는 인력이다. 그런데 위 업체가 2021. 3. 2. 「2021~22년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역」 응찰을 위해 진흥원에 제출한 참여인력 이력사항을 검토한 결과, ◆◆◆는 2020. 9. 4. 부터 같은 해 12. 2. 까지 타 용역에 참여해 서는 아니되는데도 기관 ‘가’(원장 ㄱㄱㄱ)으로부터 수주한 「2020 ㄱㄱㄱㄱ 홍보 및 행사 대행용역(용역기간 : 2020. 10. 19. ~ 12. 10.)」에 2020. 10. 19. 부터 같은 해 12. 2. 기간 동안 중복⁷⁾으로 참여(참여율 20%)한 사실이 확인되었다.

[표 3] (주)■■■■■■ 대표이사 월별 위탁용역 참여율('20.5. ~ '21.2.)

발주기관별 사업명	참여율									
	'20.5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	'21.1월	2월
한국콘텐츠진흥원						(신규참여) 20% (10.7.~)	20%	20%	20%	20% (~2.28.)
2020년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역	(미참여)									
2020년 ♡♡♡♡ 운영지원 위탁용역		20% (6.18.~)	20%	20%	20%	20%	20%	20% (~12.11.)		
2020년 ♡♡♡♡ 컨퍼런스 운영 위탁용역			20% (7.3.~)	20%	20%	20%	20%	20% (~12.2.)		
2020 ☆☆☆☆ 프로그램 참가지원 위탁용역					60% (9.4.~)	60%	60%	60%	60%	60% (~2.28.)
기관 ‘가’										
2020 ㄱㄱㄱㄱ 홍보 및 행사 대행용역						20% (10.19.~)	20%	20% (~12.10.) ⁷⁾		
합계	0%	20%	40%	40%	100%	120%	120%	120%	80%	80%

6) 인건비 미편성된 「2020년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역」 제외

7) (주)■■■■■■ 대표이사 ◆◆◆의 용역 전체 참여기간은 “2020. 10. 19. ~ 12. 10.” 이나, 참여율이 100%에 도달한 “2020. 10. 19. ~ 12. 2.” 기간 동안 중복 참여함

그런데도 B팀은 위 사실을 파악하지 못하고 (주)■■■■■가 4개 용역사업의 계약서 조건을 위반하여 초과 지급받은 인건비 2,100,000원⁸⁾에 대한 환수여부를 검토하지 않은 채 내버려 두고 있었다.

2. 계약업체 대표의 사업참여 이력사항 허위·과장

가. 관계법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제15조에 의하면 기관장은 공정한 경쟁이나 계약의 적정한 이행을 해칠 것이 명백하다고 판단되는 자에 대해서는 국가계약법 제27조에 따라 입찰참가자격을 제한할 수 있다고 되어 있다. 한편 같은 규칙 제2조제5항에 따르면 국가계약법에서 명시된 중앙관서의 장은 기관장으로 본다고 되어 있다.

그리고 국가계약법 제27조제1항제9호와 같은 법 시행령 제76조제2항1호가목에 따르면 중앙관서의 장은 입찰 또는 계약에 관한 서류를 부정하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 자에 대해 입찰 참가자격을 제한하도록 되어 있다.

또한 「기타공공기관 계약사무 운영규정⁹⁾」 제14조에 의하면 기관장은 계약상대자, 입찰자 등이 공정한 경쟁이나 계약의 적정한 이행을 해칠 것이 명백한 경우로서 국가계약법 시행령 제76조제2항제1호가목¹⁰⁾에 해당하는 경우에는 계약상대자 등에게 1개월 이상 2년 이하의 범위에서 그 입찰참가자격을 제한할 수 있다고 되어 있다. 또한 같은 규정 제2조제4항에 따르면 국가계약법에 명시된 중앙관서의 장은 기관장으로 본다고 되어 있다.

8) (월급여 7백만원 ÷ 30일) x (중복 참여율 20%) x (중복 참여기간 45일_2020.10.19.~12.2.)

※인건비 미편성된 「2020년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역」 제외

9) 진흥원은 2023. 1. 30. 부로 준정부기관에서 기타공공기관으로 유형 변경되어, 현재 「기타공공기관 계약사무 운영규정」의 적용을 받고 있음

10) 「기타공공기관 계약사무 운영규정(2018.06.29. 일부개정)」의 경우 국가계약법 시행령 개정사항(2021. 7. 6. 일부개정)이 미반영 되어 있어 해당 조항 수정표기함(제76조 “제1항” 제1호가목→제76조 “제2항” 제1호가목)

한편 진흥원의 2021~24 ♡♡♡♡ 용역 공고에서 제시하고 있는 제안요청서 [별지 제3-1호 서식. 참여인력 이력사항] 작성기준에 따르면, 참여인력 이력사항이 허위·과장으로 판명되는 경우 입찰참가자격을 제한할 수 있다고 되어 있다.

따라서 진흥원은 2021~24 ♡♡♡♡ 용역 공고에 입찰한 업체의 참여인력 이력 사항에 허위·과장이 있는 경우 입찰참가자격 제한 등 적정조치를 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

(주)■■■■■가 2020. 5. 21.에 진흥원으로부터 수주한 「2020년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역」을 수행하면서 같은 해 10. 15.에 승인받은 계약변경 서류¹¹⁾에 따르면, 위 업체 대표이사 ◆◆◆는 위 용역에 2020. 10. 7. 부터 2021. 2. 28.까지 145일 간 참여하는 인력이다.

그런데 C팀이 2021. 3. 2. 위 업체로부터 제출받은 「2021~22년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역」에 응찰하기 위한 제안서의 참여인력 이력사항 서류에 따르면, ◆◆◆가 「2020년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역」에 실제 참여한 기간은 145일인데도 이보다 4개월 이상 많은 “2020. 5월 ~ 2021. 2월”로 되어 있었다.

또한 C팀이 2023. 1. 16. 위 업체로부터 제출받은 「2023~24년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역」에 응찰하기 위한 제안서의 참여인력 이력사항 서류에서도, ◆◆◆가 「2020년 ♡♡♡♡ 운영 위탁용역」에 실제 참여한 기간보다 많은 “2020. 5월 ~ 2021. 2월”로 동일하게 되어 있었다.

그런데도 C팀은 (주)■■■■■에 대해 입찰참가자격 제한 등의 조치 없이 내버려 두고 있었다.

11) (주)■■■■■의 계약변경 승인 요청일은 2020. 10. 7.임

관계부서 의견

① 「계약업체의 위탁용역 참여인력 참여율 초과」 관련

B팀은 (주)■■■■■■의 계약서 조건 위반에 따라 초과 지급된 인건비를 환수할 수 있을 것으로 생각되며, 향후 환수절차에 관한 조치사항을 법률자문 등을 통해 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

② 「계약업체 대표의 사업참여 이력사항 허위·과장」 관련

B팀은 (주)■■■■■■에 대한 입찰참가 제한 조치를 검토할 수 있을 것으로 보이며, 향후 법률자문 결과에 따라 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

C팀은 참여인력 이력사항 점검에 대한 구체적인 규정이나 절차가 부재하는 등 현실적으로 검증이 불가능하나, 향후 공정한 사업자 선정을 위해 제안서 검토 등의 업무를 철저히 하겠다고 답하였다.

조치할 사항 원장은

① (주)■■■■■■로부터 중복참여에 따른 상당액 2,100,000원의 환수를 검토하는 한편, 허위·과장 서류 제출에 따른 입찰참가자격 제한 검토 등 적정조치 방안을 강구하고(통보)

② 입찰업체의 참여인력이 참여율 100%를 초과하는 일이 발생하거나 입찰업체가 허위·과장 서류를 제출하였는데도 이를 내버려 두는 일이 없도록 참여율 관리 및 입찰서류 검토업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)